CÓDIGO DE ÉTICA, INTEGRIDADE E CONFORMIDADE DA ENGELUZ

Data da última atualização: 07/2023

1. INTRODUÇÃO

Prezados colaboradores e terceiros,

O Código de Ética da empresa ENGELUZ abrange os compromissos de honestidade, transparência e integridade que sempre buscamos na condução de nossos negócios, reforçando o compromisso que assumimos com a sociedade desde o início de nossas operações. Esse código foi elaborado com o objetivo de disseminar os pilares de nossa cultura, valores e princípios, e orientar nossa conduta e de todos que se relacionam com o GRUPO ENGELUZ.. Temos consciência de que o sucesso de nosso Código depende do engajamento de todos, contando com a colaboração de nossos membros da equipe e parceiros para que o conteúdo aqui apresentado seja amplamente difundido e colocado em prática.

Nossa reputação e imagem são nossos principais ativos, conquistados ao longo dos anos através de um trabalho sério, transparente e baseado em elevados padrões éticos e morais. Por isso, contamos com o compromisso contínuo de todos vocês para o sucesso desta iniciativa.

Atenciosamente,
Rodson Luiz Lopes
Presidente

2. OBJETIVOS

O Código de Ética, Integridade e Conformidade da Engeluz é um conjunto de diretrizes e normas de conduta estabelecidas para os colaboradores e terceiros da empresa e suas filiais.

O objetivo primoridal deste Código de Ética, Integridade & Conformidade ("Código") é o de promover elevados padrões éticos na condução de suas atividades comerciais e proporcionar uma compreensão nítida das diretrizes que regem os colaboradores, fornecedores e outros parceiros comerciais no contexto da relação com a ENGELUZ, suas afiliadas e entidades controladas ("Afiliadas").

Tais diretrizes devem ser observadas diariamente por todos os terceiros envolvidos nas atividades, demonstrando o comprometimento da empresa em relação a esse propósito.

Tais regras e princípios visam a prevenir e minimizar prejuízos à administração pública brasileira ou a direitos difusos e coletivos nacionais, por meio do estrito cumprimento da legislação aplicável, em todas as relações em que participe o GRUPO ENGELUZ.

Ciente o Agente deste Código, o desrespeito a este Código, alguma política da ENGELUZ ou lei aplicável, sujeitará os Colaboradores às ações disciplinares cabíveis, conforme determina a legislação trabalhista. No caso de Terceiros que venham a descumprir este Código, alguma política da ENGELUZ ou lei aplicável, poderão ser tomadas ações, tais como penalidades contratuais e até mesmo encerramento do contrato de prestação de serviços, e a suspensão no fornecimento de materiais/produtos ou equipamentos servindo a mera ciência do seu recebimento, salvo ressalva imediata e expressa, como anuência e termo aditivo à contratação vigente, qual tenha sido a forma previamente adotada.

3. DEFINIÇÕES

- **ENGELUZ - ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE – EIRELI;**
- **GRUPO ENGELUZ** – Conjunto contemplando a ENGELUZ e outras pessoas jurídicas das quais detenha , participação societária;
- **COLABORADORES INTERNOS** – Funcionários da Engeluz e eventuais terceirizados e prestadores de serviço que trabalhem de modo permanente e exclusivo em suas dependências.
- **PARCEIROS EXTERNOS** – Funcionários terceirizados não integrados de modo exclusivo e permanente nas instalações da ENGELUZ; prestadores de serviços não exclusivos, inclusive contadores, advogados, consultores, representantes comerciais e profissionais de TI; fornecedores e clientes privados; integrantes de consórcios e memorandos de entendimento; sócios em sociedades controladas pela ENGELUZ
- **AGENTE** – Qualquer pessoa, física ou jurídica, sujeita a este Código de Ética, inclusive COLABORADORES INTERNOS e PARCEIROS EXTERNOS.

4. CONDUTAS GERAIS ESPERADAS

Para promover um ambiente de trabalho ético e respeitoso, são estabelecidas as seguintes diretrizes:

4.1 INTEGRIDADE E ÉTICA:

- Todos os Colaboradores e Terceiros devem agir de acordo com os mais altos padrões de integridade e ética, tanto no ambiente de trabalho quanto em quaisquer interações relacionadas à empresa.
- É proibido o envolvimento em qualquer forma de corrupção, suborno, fraude, lavagem de dinheiro ou atividades ilegais. Os Colaboradores e Terceiros devem cumprir rigorosamente as leis e regulamentações aplicáveis, tanto no âmbito nacional quanto internacional.
- É fundamental manter uma conduta honesta e transparente em todas as transações comerciais, incluindo a precisão e a veracidade das informações fornecidas.
- A vida e a dignidade humanas deverão ser zeladas como valores máximos, vedando-se: situações de humilhação, discriminação e desrespeito à liberdade religiosa e à autonomia das famílias na proteção das suas crianças; bem como vedadas todas as formas de violência ou de negligência na administração de riscos à integridade física; e, ainda, de desconsideração da moral e dos bons costumes.
- A linguagem adotada, verbal e escrita, deve ser abster não apenas de ofensas e palavrões, como também de gírias e outras expressões de mau gosto que prejudiquem a reputação e o ambiente da ENGELUZ, sobretudo na presença de menores.
- Deve ser observada a separação entre as vidas privada e profissional dos AGENTES.
- Todos devem tratar-se com respeito, dignidade e cortesia, rejeitando qualquer forma de discriminação ou assédio.
- São vedados o acesso e o uso, no âmbito das redes de dados e da estrutura bens de TI e comunicações da empresa, ou em horário de trabalho com equipamento e rede próprios, a qualquer tipo de pornografia e a qualquer material que possa violar direito autoral e de propriedade intelectual em geral (pirataria).
- Devem ser prestigiadas ao máximo medidas que preservem a estética, a higiene e a conservação dos bens e da apresentação da ENGELUZ, internamente e ao público.

4.2 CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES:

- Todos os Colaboradores e Terceiros devem proteger e preservar a confidencialidade das informações confiadas pela Empresa, dos clientes, parceiros de negócios e outras partes interessadas. Essas informações devem ser utilizadas apenas para fins legítimos e autorizados.
- Manutenção de sigilo e discrição no tratamento de dados recebidos da ENGELUZ ou dos

quais tome conhecimento no contexto de suas atividades, especialmente se comercialmente estratégicos ou se recebidos de PARCEIROS.

4.3 CONFLITOS DE INTERESSES:

- O AGENTE deve colocar os interesses da ENGELUZ e os interesses comuns com os demais AGENTES acima dos seus interesses individuais no âmbito das atividades profissionais, agindo sempre com lealdade e colaboração, em constante construção de confiança.
- O AGENTE deve fazer uso probo e racional dos recursos e bens da ENGELUZ, sempre em vista dos interesses da ENGELUZ e não dos seus próprios.
- Todo AGENTE deve se abster, ou pelo menos imediatamente comunicar aos seus superiores, de situações de conflito entre os seus próprios interesses e aqueles da ENGELUZ, aí incluídas não apenas situações de ganhos com prejuízos à ENGELUZ, mas também de apropriação de ganhos e oportunidades que poderiam beneficiar a ENGELUZ.
- Veda-se aos AGENTES entrar em tratativas com concorrentes diretos da ENGELUZ que estejam disputando ou pretendendo disputar certames ou contratos públicos em curso, devendo, no mínimo, serem imediatamente informadas tratativas com concorrentes do mesmo nicho de mercado, mesmo quando não identificada potencialidade de interpretação das tratativas como conluio.
- Presentes e favores oferecidos por AGENTES no contexto de relações profissionais, especialmente se advindos de PARCEIROS para COLABORADORES deverão ser recusados e, caso evidentemente impossível, inoportuna ou desnecessária a recusa ou a devolução, deve o fato ser imediatamente comunicado ao superior imediato.

4.4 RELACIONAMENTOS

4.4.1 Relacionamento com a administração pública (ou órgãos governamentais):

- A atuação de todos os AGENTES deve se pautar pela premissa de que no âmbito das relações com a administração pública todos os atos, em especial aqueles onerosos, dependem de previsão legal e observância de formas, prevalecendo, salvo respaldo legal, o interesse público sobre o privado, devendo reportar situações de potencial ou concreta violação da lei, das formas ou do interesse público.

- Os AGENTES devem sempre observar se, na sua relação com o agente ou órgão público, os interesses do agente público se coadunam aos interesses da administração pública, e se esses, por sua vez, ao interesse público mais aparente e à Lei, reportando eventuais conflitos de interesse que possam prejudicar ou que prejudiquem o interesse público.
- No caso de violação, potencial ou imediata, de direitos ou interesses da ENGELUZ, contratual e legalmente assegurados, por agentes ou órgãos públicos, o AGENTE deverá reportar o fato adequadamente à ENGELUZ, abstendo-se de acordos informais, compensações ou qualquer forma de ato que viole as formas legais ainda que em nome da defesa de soluções materialmente lícitas ou justas em favor de interesses da ENGELUZ.
- Sempre que possível, e em qualquer caso de risco de má-interpretação por terceiros, devem ser as comunicações, especialmente aquelas com agentes e órgãos públicos, formalizadas, se não na forma de protocolos administrativos, ao menos como e-mails copiados ao superior imediato.

4.5 OBSERVÂNCIA ÀS LEIS:

- O AGENTE deve velar pelo nome e pela reputação da ENGELUZ portando-se de modo objetivo e profissional, bem como sempre colaborando com as autoridades de controle, sempre que possível com prévia submissão da questão aos seus superiores, para eventual busca de consultoria jurídica.
- Toda Lei deverá ser observada pelo AGENTE não servindo a sua ignorância como escusa, podendo sanar dúvidas junto aos seus superiores e consultoria jurídica disponibilizada, rogando-se especial atenção à legislação que protege o interesse público, vendando-se, expressamente, qualquer atendimento de interesse privado de agente público com que se relacione, não apenas em termos de subornos, mas também brindes, favores, recomendações, e quaisquer formas de atendimento ao interesse privado do agente público com que se relacione a Engeluz.
- Atuação de modo preventivo à violação do interesse público, evitando estabelecer critérios de avaliação e remuneração de serviços que incentivem outros AGENTES a violar o interesse público.
- Abster-se o AGENTE de atividades políticas, como candidato, apoiador ou militante, fora do seu domicílio eleitoral e, quando dentro do seu domicílio eleitoral, informá-las com

antecedência aos seus superiores.

- Abster-se o AGENTE de manifestações político-partidárias e de críticas a autoridades e instituições quando puder ser associado à ENGELUZ, por exemplo, em reuniões e atos de trabalho, quando uniformizado, quando com veículo da empresa, quando em relações ensejadas pelo trabalho, quando em redes sociais nas quais se identifique como integrante da ENGELUZ; ressalvadas aquelas de natureza estritamente patriótica e apologética à nação brasileira e aos bons costumes e aos ditames da ética, sem identificação de apoio ou crítica a partidos, agentes públicos e candidatos;
- Deve qualquer AGENTE informar previamente sobre intenção de candidatura ou de doação a partidos ou candidatos, ciente de que, havendo risco de conflitos de interesse ou de danos à imagem da empresa e de nascimento de suspeitas junto a órgãos de controle, esta poderá deliberar pela extinção da relação entre as partes, presumindo- se justa causa, isto é, exonerada de sanções contratuais e deveres indenizatórios.

5. PROCEDIMENTOS E SANÇÕES

- Este Código de Ética, Integridade e Compliance da Engeluz é parte integrante do Programa de Integridade da ENGELUZ, que será implementado e mantido pela COMISSÃO DE ÉTICA da empresa, composta de 3 membros indicados pelo Empresário Titular da ENGELUZ ou seu sócio- administrador, ou diretor-presidente, caso venha a alterar o seu tipo societário.
- Os membros da COMISSÃO DE ÉTICA serão das áreas contábil-financeira, comercial e de gestão de recursos humanos, assessorada Oficial de Integridade e pelo Ouvidor.
- A COMISSÃO DE ÉTICA fará suas deliberações mediante comunicações eletrônicas, prezando pela agilidade, com posterior redação e aprovação das atas e documentos de formalização que se façam necessários e proporcionais aos casos tratados e às decisões tomadas.
- O OFICIAL DE INTEGRIDADE será advogado interno ou prestador de serviços à ENGELUZ e a sua relação com a COMISSÃO, com Empresário Titular (ou outro representante legal estatutário), com o Ouvidor, e quaisquer AGENTES, enquanto esses falarem pelos interesses da ENGELUZ, estará protegida pelo sigilo da relação cliente- advogado, cabendo-lhe orientar juridicamente a empresa em questões que envolvam violações a este Código de Ética.

- O Oficial de Integridade poderá ser consultado ou informado diretamente pelo Ouvidor ou por outros gerentes da empresa (colaboradores), em especial a COMISSÃO DE ÉTICA.
- O OUVIDOR, indicado pela COMISSÃO DE ÉTICA, podendo ser um dos seus membros, poderá ser informado ou consultado por qualquer AGENTE, especialmente caso já tenha esgotado previamente o seu dever de se reportar ao seu superior imediato.

a. O Ouvidor estará proibido de depor em juízo acerca de informações recebidas enquanto nesta função, sob pena de nulidade do procedimento que aproveitar tal testemunho, nos termos do artigo 207 do Código de Processo Penal, devendo guardar sigilo de ofício, salvo se desobrigado pela ENGELUZ e pelo informante.

b. A Engeluz, deverá divulgar este Código, bem como manterá disponivel o seguinte canal: https://www.contatoseguro.com.br/engeluz, para que em havendo alguma demuncia ser direcionada, tratada e devidamente averiguada.

c. Em se tratando de informações anônimas, irá o ouvidor registrar e arquivar aquelas que julgar irrelevantes e comunicar as que entender relevantes à COMISSÃO, consultando o oficial de integridade, se julgar necessário.

d. Em se tratando de informação aberta, além das opções de arquivamento ou comunicação à Comissão, poderá também, nos casos mais simples, adotar as providências que julgar necessárias e suficientes à solução da questão junto ao responsável do setor em questão.

e. A contratação de PARCEIROS e COLABORADORES estratégicos e que irão atuar em posições com maiores riscos de violações e conflitos de interesse ensejará investigação prévia (*due diligence*), preferencialmente em caráter antecipado e conduzida pelo Oficial de Integridade.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO:

Qualquer violação ou suspeita de violação a este Código, a qualquer política da ENGELUZ, ou a qualquer lei, deve ser imediatamente reportada através do Canal de Denúncia da Engeluz: https://www.contatoseguro.com.br/engeluz.

- Ao tomar conhecimento de potenciais irregularidades, o responsável – superior hierárquico comum, ouvidor ou COMISSÃO – ouvindo-se o oficial de integridade quando necessário, deverá levar em conta: (i) a gravidade em tese dos fatos e a sua urgência; (ii) a coerência e a

verossimilhança do relato; (iii) a disponibilidade de provas ou a viabilidade da sua produção, antes de enveredar por maiores investigações, punições ou comunicações externas.

- A ordem de prioridades será: (i) prevenir ou cessar o ilícito e o dano ao interesse público, à ENGELUZ ou a terceiros; (ii) construir conjunto probatório; (iii) deliberar-se pela consequência aplicável.
- A consequência aplicável poderá ser: (i) advertência verbal ou escrita aplicada pelo superior imediato ou pela própria autoridade máxima (Comissão); (ii) extinção da relação jurídica com o AGENTE, sem comunicação do motivo, salvo se necessária em defesa da ENGELUZ;(iii) extinção da relação jurídica com o AGENTE com comunicação do justo motivo e abertura de cobranças ou negociações de multas e perdas e danos em favor da ENGELUZ; (IV) Comunicação e colaboração com as autoridades que possam ter interesse e competência na questão.

São faltas graves pelo ouvidor e por qualquer AGENTE que receba informações no âmbito dos procedimentos deste Código: a violação de sigilo salvo se para comunicação a superior ou ao ouvidor; a invasão de competências da COMISSÃO ou a omissão de informação que deve ser reportada diretamente a ela.

Curitiba, 12 de julho de 2023.

RODSON LUIZ LOPES

Elaborado por: João Guilherme Duda

OAB/PR 42.473